Grupo Opera.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Gestão de tráfego pago para a CEMED

Anúncios no Meta Ads e no Google Ads, com criação de peças, relatório semanal e reunião mensal de resultados. Mensalidade fixa, sem taxa sobre a verba de mídia.

CONTRATANTE

CEMED CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE MIRASSOL LTDA

CNPJ	61.066.252/0001-08
Endereço	Avenida Elieser Magalhães, 3956, Jardim Alvorada, Mirassol/SP, CEP 15137-112
Representante	Leander Santos Maguetas
E-mail	leander_90@hotmail.com
WhatsApp	(18) 98113-2384

CONTRATADA

GRUPO OPERA

Razão social	[razão social do cartão CNPJ]
CNPJ	52.333.703/0001-35
Endereço	[endereço completo com CEP]
Representante	[nome do representante legal]
E-mail	[e-mail para notificações]

QUADRO-RESUMO

Serviço	Gestão de tráfego pago com criação de peças publicitárias (Cláusula 1)
Plataformas	Meta Ads (Instagram, Facebook, WhatsApp e Messenger) e Google Ads
Mensalidade	**R$ 2.650,00** (dois mil, seiscentos e cinquenta reais), fixa
Verba de mídia	À parte, paga pela Contratante direto às plataformas, sem taxa da Contratada
Forma de pagamento	Boleto ou Pix emitido pelo Asaas em nome da Contratada (CNPJ 52.333.703/0001-35)
Vencimento	1ª mensalidade na data de início; demais no mesmo dia dos meses seguintes
Vigência	**6 (seis) meses** de permanência mínima, com renovação automática por períodos iguais
Não renovação	Aviso por e-mail com 30 (trinta) dias de antecedência do fim do período
Saída antecipada	Sem justa causa: mensalidades em aberto + multa de 1 (uma) mensalidade
Foro	Comarca de Mirassol/SP

O quadro-resumo facilita a leitura. Em caso de dúvida, valem as cláusulas abaixo.

Pelo presente instrumento particular, as partes qualificadas acima, doravante **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA 1 Do objeto

1.1. O objeto deste contrato é a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de gestão de tráfego pago para a CONTRATANTE, com criação de peças publicitárias, para anunciar os serviços da CONTRATANTE nas plataformas Meta Ads (Instagram, Facebook, WhatsApp e Messenger) e Google Ads (Pesquisa, YouTube, Display e demais formatos da plataforma), com o objetivo de colocar potenciais pacientes em contato com a CONTRATANTE.

1.2. Os serviços compreendem:

a. reunião inicial de alinhamento e estudo dos serviços, do público-alvo, dos interesses e das palavras-chave da CONTRATANTE;

b. configuração e revisão do Gerenciador de Negócios, das contas de anúncio, da verificação da empresa, do pixel, da API de conversões e dos eventos de conversão;

c. configuração das conversões do site e das páginas da CONTRATANTE, quando houver, na forma do item 1.4;

d. planejamento, criação, publicação, monitoramento e otimização das campanhas, com leitura semanal dos resultados e redistribuição da verba conforme o desempenho;

e. criação de peças publicitárias para os anúncios (artes, carrosséis e textos) e de roteiros, com orientação para a produção dos vídeos;

f. checagem das peças, antes da publicação, com base nas normas de publicidade médica do Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº 2.336/2023) e no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária;

g. relatório semanal de acompanhamento, painel online de resultados com acesso da CONTRATANTE e reunião mensal de resultados por videochamada;

h. atendimento em grupo de WhatsApp com o gestor responsável pela conta, com resposta no mesmo dia útil para mensagens recebidas em horário comercial (segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados).

1.3. Não fazem parte deste contrato, e dependem de proposta e aditivo próprios: (a) a verba de mídia, tratada na Cláusula 2; (b) a gravação de vídeos, sessões de fotos e outras produções presenciais; (c) a gestão dos perfis orgânicos, como publicações, stories e respostas a comentários e mensagens; (d) a criação ou manutenção de sites e páginas; (e) campanhas com influenciadores; e (f) o atendimento dos contatos gerados e o trabalho comercial de transformá-los em pacientes, que cabem à equipe da CONTRATANTE.

1.4. A instalação técnica de integrações no site da CONTRATANTE (pixel, Google Analytics, tag do Google e similares) é de responsabilidade da CONTRATANTE ou do fornecedor do site. A CONTRATADA orienta e acompanha a instalação.

1.5. Este contrato não é exclusivo: a CONTRATADA pode atender outras empresas do mesmo ramo, mantidas em sigilo as informações da CONTRATANTE, nos termos da Cláusula 8.

CLÁUSULA 2 Da verba de mídia

2.1. O valor investido em anúncios (verba de mídia) não está incluído na mensalidade. Ele é pago pela CONTRATANTE diretamente às plataformas, com meio de pagamento em nome dela, sem passar pela CONTRATADA e sem taxa ou percentual da CONTRATADA sobre ele.

2.2. A verba é definida em conjunto na reunião inicial de alinhamento e revista nas reuniões mensais. Mudanças de verba dependem de aprovação da CONTRATANTE, que pode ser dada por WhatsApp ou e-mail.

2.3. A mensalidade é devida independentemente do valor investido em mídia, inclusive nos períodos em que a CONTRATANTE decidir pausar as campanhas ou não destinar verba a elas.

CLÁUSULA 3 Das obrigações da Contratada

3.1. Além do previsto na Cláusula 1, a CONTRATADA se obriga a:

a. executar os serviços com diligência, de acordo com os termos de uso e as políticas de publicidade das plataformas, e acompanhar as atualizações dessas regras;

b. manter um gestor responsável pela conta da CONTRATANTE, substituído apenas com aviso prévio a ela;

c. entregar à CONTRATANTE, na assinatura, um guia de boas práticas e avisá-la, na reunião inicial e sempre que identificar, sobre comportamentos, conteúdos ou práticas que possam causar reprovação de anúncios ou bloqueio de contas;

d. não alterar a verba de mídia sem aprovação da CONTRATANTE;

e. aplicar uma pesquisa de satisfação a cada semestre e considerar as respostas no planejamento do período seguinte.

CLÁUSULA 4 Das obrigações da Contratante

4.1. A CONTRATANTE se obriga a:

a. conceder à CONTRATADA os acessos necessários às contas e ferramentas, na forma do item 9.5, e mantê-los ativos durante a vigência;

b. fornecer as informações, materiais e aprovações necessárias, como fotos, vídeos, especialidades, profissionais, valores e diferenciais, e responder aos pedidos de aprovação de peças em até 2 (dois) dias úteis;

c. pagar a verba de mídia diretamente às plataformas e manter em dia o meio de pagamento das contas de anúncio;

d. atender com sua equipe, com agilidade, os contatos gerados pelos anúncios e, sempre que possível, informar à CONTRATADA o retorno comercial desses contatos, como agendamentos e consultas;

e. não alterar campanhas, públicos, verbas ou configurações das contas sem alinhamento prévio com a CONTRATADA, para não prejudicar o andamento das campanhas;

f. observar o guia de boas práticas e as políticas das plataformas em seus perfis e contas;

g. pagar a mensalidade em dia, na forma da Cláusula 6.

CLÁUSULA 5 Da publicidade médica e do conteúdo

5.1. A CONTRATANTE é responsável pela veracidade das informações sobre seus serviços, profissionais, preços e condições, e, por meio de seu diretor técnico médico, pela conformidade do conteúdo com as normas do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

5.2. A CONTRATADA checa as peças antes da publicação, nos termos do item 1.2, alínea "f", e avisa a CONTRATANTE sobre conteúdos com risco ético ou de bloqueio. Se a CONTRATANTE determinar a publicação de conteúdo que a CONTRATADA tenha desaconselhado por escrito, responderá sozinha pelas consequências.

5.3. Imagens, depoimentos e dados de pacientes só serão usados com autorização expressa e por escrito do paciente, obtida e guardada pela CONTRATANTE, e dentro do que permitem as normas do Conselho Federal de Medicina.

CLÁUSULA 6 Do preço e do pagamento

6.1. Pelos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a mensalidade fixa de **R$ 2.650,00** (dois mil, seiscentos e cinquenta reais).

6.2. A CONTRATADA não cobra percentual sobre a verba de mídia nem comissão sobre as vendas da CONTRATANTE.

6.3. A primeira mensalidade vence na data de início deste contrato e as demais no mesmo dia dos meses seguintes. Se o mês não tiver esse dia, o vencimento será no último dia do mês.

6.4. As cobranças são emitidas pela plataforma de pagamentos Asaas, em nome da CONTRATADA, por boleto bancário ou Pix, e enviadas ao e-mail e ao WhatsApp da CONTRATANTE informados neste contrato. Só são válidos os pagamentos feitos pelos meios indicados nessas cobranças, em favor do CNPJ da CONTRATADA.

6.5. A CONTRATADA emitirá nota fiscal de serviço para cada mensalidade paga.

6.6. A mensalidade será reajustada a cada 12 (doze) meses de vigência pela variação positiva do IPCA/IBGE acumulada no período, ou pelo índice que vier a substituí-lo.

6.7. Em caso de atraso no pagamento:

a. incidirão sobre o valor em aberto multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês;

b. após 10 (dez) dias de atraso, a CONTRATADA poderá, mediante aviso, suspender a execução dos serviços até a regularização, sem que isso suspenda a contagem do prazo do contrato ou o vencimento das mensalidades;

c. após 30 (trinta) dias de atraso, a CONTRATADA poderá rescindir o contrato por justa causa, levar o débito a protesto, incluir a CONTRATANTE em cadastros de inadimplentes e cobrá-lo judicialmente, acrescido das despesas de cobrança e dos honorários advocatícios.

CLÁUSULA 7 Do prazo, da renovação e da rescisão

7.1. Este contrato vigora por 6 (seis) meses a partir da data da última assinatura eletrônica, que é a data de início. Esse prazo é de permanência mínima e vale mesmo que as campanhas fiquem pausadas ou sem verba por decisão da CONTRATANTE.

7.2. Ao fim do prazo, o contrato se renova automaticamente por períodos iguais e sucessivos, nas mesmas condições, salvo se uma das partes avisar a outra, por e-mail, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência do fim do período em curso, que não deseja renovar.

7.3. Se a CONTRATANTE encerrar o contrato antes do fim do período em curso, sem justa causa, deverá pagar, em até 72 (setenta e duas) horas, as mensalidades vencidas e em aberto e multa equivalente a 1 (uma) mensalidade vigente.

7.4. A CONTRATADA pode encerrar o contrato a qualquer tempo, sem justa causa e sem multa, mediante aviso enviado ao e-mail da CONTRATANTE com 30 (trinta) dias de antecedência. Durante o aviso, os serviços continuam normalmente.

7.5. Qualquer das partes pode rescindir o contrato por justa causa, sem multa para quem rescinde, se a outra descumprir obrigação deste contrato e não corrigir a falha em até 10 (dez) dias após ser notificada, ou na hipótese do item 6.7, alínea "c". Se a rescisão por justa causa decorrer de falta da CONTRATANTE, aplica-se também o item 7.3.

7.6. No encerramento, por qualquer motivo, as partes seguirão este roteiro:

a. a CONTRATADA entrega à CONTRATANTE o relatório final e os arquivos das peças produzidas e pagas;

b. os acessos e funções da CONTRATADA nas contas da CONTRATANTE são retirados pela própria CONTRATANTE, com orientação da CONTRATADA por vídeo ou acesso remoto, ou pela CONTRATADA, quando autorizada; neste último caso, a CONTRATANTE deve trocar as senhas logo em seguida, sob sua responsabilidade;

c. os grupos de atendimento no WhatsApp e as pastas compartilhadas na nuvem são encerrados 15 (quinze) dias após o fim do contrato, prazo em que a CONTRATANTE pode salvar o que desejar;

d. os dados pessoais são devolvidos ou eliminados, nos termos da Cláusula 9.

CLÁUSULA 8 Dos ativos, da propriedade e do sigilo

8.1. Pertencem à CONTRATANTE, durante e após o contrato: as contas de anúncio, o Gerenciador de Negócios, o pixel e o aprendizado acumulado nele, os públicos, as listas de contatos e leads e os dados das campanhas.

8.2. Ficam cedidos à CONTRATANTE, sem limite de prazo, os direitos patrimoniais sobre as peças criadas pela CONTRATADA e pagas pela CONTRATANTE, para uso em sua comunicação. Imagens, músicas e fontes de bancos de terceiros seguem as licenças de cada banco.

8.3. As partes manterão em sigilo, durante a vigência e após o seu término, as informações da outra a que tiverem acesso por causa deste contrato, como dados de pacientes e clientes, valores, estratégias e resultados,

e só as usarão para cumprir este contrato.

8.4. A CONTRATADA poderá citar a CONTRATANTE como cliente e divulgar resultados agregados das campanhas, como número de contatos e custo por contato, em seu portfólio e em materiais comerciais, sem dados pessoais e sem informações estratégicas. A CONTRATANTE pode retirar essa autorização a qualquer momento, por e-mail.

CLÁUSULA 9 Da proteção de dados e dos acessos

9.1. Para os fins da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD), a CONTRATANTE é controladora e a CONTRATADA é operadora dos dados pessoais tratados na execução deste contrato, como os dados dos contatos gerados pelos anúncios.

9.2. A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a coletar, tratar e compartilhar com as plataformas de anúncio os dados pessoais necessários à execução do contrato (art. 7º, V, da LGPD) e ao cumprimento de obrigações legais (art. 7º, II, da LGPD), sempre conforme as instruções da CONTRATANTE.

9.3. A CONTRATADA não recebe nem trata dados de prontuário. O uso de listas de pacientes para criar públicos de anúncio só ocorrerá mediante instrução por escrito da CONTRATANTE, que responde pela base legal desse uso.

9.4. A CONTRATADA adota medidas de segurança para proteger os dados e os acessos, comunica à CONTRATANTE em até 48 (quarenta e oito) horas qualquer incidente de segurança de que tome conhecimento e, ao fim do contrato, elimina os dados pessoais em seu poder, salvo os que deva guardar por obrigação legal. Essas obrigações continuam valendo após o término do contrato.

9.5. O acesso às contas será feito, sempre que a plataforma permitir, por permissão de parceiro (Gerenciador de Negócios da Meta e conta de administrador do Google Ads), sem compartilhamento de senha. Quando for indispensável, a CONTRATANTE autoriza o acesso por login e senha, nos limites dos serviços contratados.

CLÁUSULA 10 Dos limites de responsabilidade

10.1. A obrigação da CONTRATADA é de meio: ela se compromete a empregar as melhores práticas para gerar contatos, mas não garante quantidade de contatos, agendamentos, vendas ou faturamento, que dependem também de fatores fora do seu controle, como concorrência, verba, oferta e atendimento da CONTRATANTE.

10.2. A CONTRATADA não responde por falhas, instabilidades, erros, mudanças de regras ou de algoritmo das plataformas, nem por reprovações de anúncios, restrições ou bloqueios de contas aplicados por elas, salvo se causados por ato da própria CONTRATADA em desacordo com as políticas vigentes.

10.3. Não há subordinação nem vínculo empregatício entre as partes, seus sócios e colaboradores. Cada parte responde pelas obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de sua equipe.

CLÁUSULA 11 Das comunicações

11.1. São válidas entre as partes, inclusive como prova, as comunicações por WhatsApp e por e-mail feitas pelos contatos informados neste contrato.

11.2. Avisos de não renovação, de rescisão e demais notificações formais devem ser enviados por e-mail.

11.3. A mudança de endereço, e-mail ou WhatsApp deve ser informada à outra parte. Até lá, consideram-se recebidas as comunicações enviadas aos contatos anteriores.

CLÁUSULA 12 Disposições gerais

12.1. A tolerância de uma parte com o descumprimento de qualquer cláusula não significa renúncia, novação ou alteração deste contrato.

12.2. Este contrato só pode ser alterado por aditivo escrito, que pode ser assinado eletronicamente. Nenhuma das partes pode ceder este contrato a terceiros sem a concordância da outra.

12.3. Este contrato constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III e § 4º, do Código de Processo Civil.

12.4. As partes concordam que este contrato seja assinado eletronicamente, com validade jurídica assegurada pela Lei nº 14.063/2020 e pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, e reconhecem como válidas as assinaturas feitas por plataforma de assinatura eletrônica.

12.5. Fica eleito o foro da Comarca de Mirassol/SP para resolver qualquer questão relativa a este contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, as partes assinam este contrato eletronicamente.

Mirassol/SP, na data da última assinatura eletrônica.

CEMED CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE MIRASSOL LTDA
CONTRATANTE · CNPJ 61.066.252/0001-08
Representante legal: Leander Santos Maguetas

[razão social do Grupo Opera]
CONTRATADA · CNPJ 52.333.703/0001-35
Representante legal: **[nome do representante legal]**

Testemunha 1
Nome:
CPF:

Testemunha 2
Nome:
CPF: